

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

2048/25/פ

הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – הכשרה מתאימה לממונה תעסוקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9א בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998¹, בסעיף 9א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) גוף ציבורי כאמור בסעיף קטן (א) ימנה לממונה תעסוקה לפי הסעיף הקטן האמור, אדם המתאים למילוי תפקידיו של ממונה תעסוקה לפי סעיף זה, מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועיים, וכן מבחינת הידע שלו בתחום של אנשים עם מוגבלות ובקיאותו בחוק זה ובתקנות לפיו; ככל שניתן ימונה כממונה תעסוקה מי שהוא אדם עם מוגבלות."

2. תיקון חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959², בסעיף 15א(ח3), אחרי "ממלא"; יבוא "לממונה ימונה אדם המתאים למילוי תפקידיו של ממונה תעסוקה לפי סעיף זה, מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועיים, וכן מבחינת הידע שלו בתחום של אנשים עם מוגבלות ובקיאותו בסעיף זה;".

דבר הסבר

מוצע כי ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות (להלן – הממונה) ימונה לתפקיד זה רק לאחר שנמצא מתאים לתפקיד מבחינת כישוריו, ניסיונו ומעמדו המקצועי. יצויין כי כיום אין הוראה לעניין הכישורים של מי שימונה לתפקיד, זאת למשל, בשונה מהנדרש לפי תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעסיק), התשנ"ח–1998. לפיכך מוצע לייעד לתפקיד זה עובד מתאים, כדי שההשתלבות של עובדים עם מוגבלות תהיה מיטבית, כך שהממונה יתן מענה מלא לצרכיהם במסגרת התעסוקתית ויעביר את הבקשות וההתאמות הנדרשות לגורמים האמונים על כך בממשלה. תיקון זה יאפשר מיצוי שוויון הזדמנויות בעבודה ותמיכה מלאה להשתלבות בשוק העבודה החופשי עבור אנשים עם מוגבלות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/96/22; פ/398/23; פ/619/24). הצעת החוק זהה לפ/619/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.
² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

